

1500673-81.2019.8.26.0541

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Ameaça

Magistrado: MARCOS HIDEAKI SATO

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... os autores. Nada sabe opinar sobre o roubo ocorrido no sitio onde sua irmã reside (...)"

Em outra data a vítima relatou "(...) neste ato se faz acompanhar de seu advogado Arthur Fiatkoski Ângelo - OAB. N. 387.511/SP. O declarante neste ato manifesta o desejo de representar criminalmente pelos crimes investigados no R.D.O. n. 3277/2018 contra todos os autores nele inseridos(...)"

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

2ª Vara

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500673-81.2019.8.26.0541 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500673-81.2019.8.26.0541

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Ameaça

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3058586/2019 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 5528242 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

FABRICIO PILONI BERTOLO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS HIDEAKI SATO

Vistos.

TALLIS ROGERS SILVA ROVERI e FABRÍCIO PILONI BERTOLO foram denunciados como incurso no artigo 129, caput, do Código Penal c.c. artigo 61, II, "a" do mesmo Diploma Repressor.

Segundo a exordial acusatória, no dia 31 de dezembro de 2018, por volta de 3h21min, no estabelecimento denominado "Pub 17", situado na Avenida Navarro de Andrade, nesta cidade e comarca de Santa Fé do Sul, TALLIS RORGES DA SILVA ROVERI, qualificado às fls.22 e FABRÍCIO PILONI BERTOLO, qualificado às fls.17, juntamente com Elias Paulo Zuri Neto e mais quatro indivíduos não identificados, por motivo fútil, ofenderam a integridade corporal de Gerson Hilario Pereira Neto, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, descritas nas fichas de atendimento de fls. 88/89 e laudo do exame de lesão corporal indireto de fls. 99/100.

Em audiência realizada no dia 23/05/2022 (fls. 208), houve composição civil em relação ao autor do fato ELIAS PAULO ZURI NETO.

Em sentença prolatada no dia 22/09/2022 (fls. 226/227), foi julgada extinta a punibilidade de FABRICIO PILONI BERTOLO e THALLIS ROGERS, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, com relação ao crime de ameaça e à contravenção penal de vias de fato.

TALLIS ROGERS SILVA ROVERI foi citado em 11/10/2022 (fls. 283). FABRÍCIO PILONI

BERTOLO foi citado em 18/10/2022 (fls. 286).

Realizada audiência de instrução, exordial foi recebida, as vítimas e testemunhas foram ouvidas e, ao final, os réus foram interrogados.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais. É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 3/5; pela ficha de atendimento médico (fls. 88/91), pelas declarações de Gerson Hilário Pereira Neto (fls. 51/52 e 54), Guilherme Wellington Chaves de Oliveira (fls. 93), Phelipe Wilson Fonseca Holanda (fls. 41/42), Rodrigo Ribeiro (fls. 77), Jocimar Dias São Marcos (fls. 104), Josiane Malagutti dos Reis (fls. 131), e dos acusados FABRÍCIO PILONI BERTOLO (fls. 17), TALLIS ROGERS SILVA ROVERI (fls. 22), ELIAS PAULO ZURI NETO (fls. 27), pelo laudo de lesão corporal (fls. 99/100 e 114/115), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria do delito é incontestada e recai sobre o acusado.

Em solo policial, a vítima Gerson Hilário Pereira Neto relatou que "(...) estavam deixando o bar, já na fila para pagar, quando surgiu ELIAS e o FABRÍCIO e cortaram à sua frente. Os questionou a 'furada' de fila, momento em que ELIAS aplicou o golpe mata leão no declarante, enquanto que FABRÍCIO desferia chutes em Guilherme. Os outros clientes separaram, então o declarante deixou o bar e o Guilherme ali permanecera, esclarecendo que em nenhum momento os seguranças do bar interferiram na briga. Já na calçada os identificados FABRÍCIO, ELIAS E THALLIS agrediram o declarante com vários chutes e socos, o qual veio a desmaiar. Afirma que havia mais dois indivíduos que ajudaram os três a lhe agredir, contudo não sabe os nomes para identificá-los e os populares relataram que quem tomou mais parte ativa nas agressões foram os três identificados, sendo que os dois também lhe agrediram,, mas não de forma intensa. Seu amigo Guilherme relatou que foi em seu auxílio, momento em que também fora agredido pelos cinco rapazes. Segundo lhe relataram a briga fora contida por populares, e Guilherme se aproximou e levantava o declarante, o qual estava recobrando os sentidos, foi quando surgiu FABRÍCIO conduzindo a caminhonete Toyota Hylux de cor branca, placas não anotadas, sendo que FABRÍCIO a jogou em direção ao declarante, com intuito de passar com ela por sobre seu corpo. Guilherme foi arrastando na calçada o corpo do declarante até o posto de combustível. Não se recordando se FABRÍCIO também insurgiu com a caminhonete naquele posto. Conseguiram se abrigar em uma lanchonete ao lado do posto de combustível, onde aguardaram a chegada da PM e GCM. O declarante sofreu um 'galo' nas cabeça, cortes na boca, hematoma na coxa direita e joelho esquerdo, escoriações na testa, tendo passado por exame de corpo de delito naquela cidade de Santa Fé do Sul. Reafirma que eram cinco agressores, contudo com a ajuda dos populares, comente conseguiram identificar os três relatados quando do registro de ocorrência. Desta cidade somente o declarante participou da ocorrência. Não conhecia os autores. Nada sabe opinar sobre o roubo ocorrido no sítio onde sua irmã reside (...)"

Em outra data a vítima relatou "(...) neste ato se faz acompanhar de seu advogado Arthur Fialkoski Ângelo - OAB. N. 387.511/SP. O declarante neste ato manifesta o desejo de representar criminalmente pelos crimes investigados no R.D.O. n. 3277/2018 contra todos os autores nele inseridos(...)"

Em juízo, a vítima Gerson Hilário Pereira Neto declarou que, no dia dos fatos, estava no bar; que ingressou na fila do caixa; que ELIAS cortou a fila; que falou para ELIAS não cortar a fila, todavia, o referido fingiu que não ouviu; que, posteriormente, ELIAS ficou atrás dele; que, em determinado momento, ELIAS agarrou-lhe pelo pescoço; que chegou a ficar desacordado; que, durante o entrevero, FABRÍCIO desferiu chutes no seu amigo Guilherme; que o segurança do estabelecimento pediu para ele sair do estabelecimento; que atendeu a solicitação do funcionário, contudo, TALLIS pulou a grade e foi em seu encalço; que TALLIS desferiu uma "voadora", derrubando-o no chão; que FABRÍCIO e ELIAS começaram a agredi-lo no chão; que desmaiou novamente; que uma moça desconhecida e seu amigo Guilherme tentaram lhe ajudar; que, no momento em que estava levantando, FABRÍCIO tentou "jogar" um veículo sobre ele; que, quando estava no chão, TALLIS, ELIAS e FABRÍCIO chutaram sua cabeça, seu rosto e suas costas; que as agressões causaram vários

cortes na parte interna da sua boca; que, naquele dia, 5 pessoas lhe agrediram, entretanto, não identificou os outros dois indivíduos; que conseguiu identificar TALLIS, ELIAS e FABRÍCIO através de fotos de uma rede social; que Guilherme ficou o tempo todo com ele.

Em solo policial, a testemunha Guilherme Wellington Chaves de Oliveira relatou que "(...)tendo sido notificado, aqui comparece ocasião em que toma conhecimento do procedimento aqui em tramite. Segundo o declarante o desentendimento teve início na fila de pagamento da conta de consumo. Segundo o declarante o incidente teve início, porque seu amigo Gerson Hilário Filho Pereira Neto, teria perguntado para ELIAS se ele ia conversar com a moça ou cortar a fila. Diante de pouco caso demonstrado por ELIAS, Gerson impediu que ele cortasse a fila. O declarante não chegou a vias de fato com FABRÍCIO, que era amigo de ELIAS. Teve início porque, como citou anteriormente, ELIAS tentou cortar a fila. Lembra de ELIAS, THALLIS E FABRÍCIO e mais três cujo nome não recorda(...)"

Em juízo, a testemunha Guilherme Wellington Chaves de Oliveira declarou que, no dia dos fatos, estava encerrando a noite no bar 017; que ingressou na fila do caixa para pagar; que ELIAS tentou ultrapassar a fila; que ELIAS foi interpelado por Gerson; que ELIAS voltou para trás na fila; que, em determinado momento, ELIAS aplicou um "mata leão" em Gerson; que Gerson foi para o meio da rua; que TALLIS derrubou a vítima com uma "voadora"; que, no chão, Gerson foi agredido; que uma menina tentou protegê-lo; que um rapaz tentou atropela-lo com uma camionete; que recebeu um soco de FABRÍCIO; que TALLIS, ELIAS, FABRÍCIO e dois outros indivíduos desconhecidos perseguiram Gerson; que TALLIS, ELIAS e FABRÍCIO agrediram Gerson; que não conhecia os réus.

A testemunha Phelipe Wilson Fonseca Holanda, em sede policial, declarou que "(...)o desentendimento começou no interior de um barzinho em que se encontrava com seus amigos Gerson e Guilherme na cidade de Santa Fé do Sul, SP. O motivo que originou o desentendimento foi em razão de uma pessoa desconhecida tentando furar a fila em que seus amigos Gerson e Guilherme se encontravam para pagar a comida. O declarante recebeu um tapa de uma pessoa desconhecida. Houve um tumulto no interior desse bar pelo fato de uma pessoa ter tentado furar a fila. Nesse momento, o declarante se encontrava no banheiro e quando viu seu amigo Gerson tomando uma mata leão, não sabe dizer quem foi o autor, tentou ajudar o amigo Gerson levando um tapa no rosto de um desconhecido. Gerson e Guilherme são amigos do declarante os ânimos foram acalmados, porem do lado de fora a briga continuou, ocasião em que seu amigo Gerson levou um chute na cabeça, perdendo os sentidos por alguns segundos. A guarda municipal esteve no local onde os ânimos foram acalmados, ocasião em que o declarante, Gerson e Guilherme foram encaminhados à delegacia pela guarda municipal para o registrado da ocorrência. Havia por volta de 7 agressores, não sabe dizer seus nomes, uma vez que não conhecia ninguém nessa cidade. Ressalta que Gerson, o qual foi agredido passou por exame de corpo de delito (...)"

Em juízo, a testemunha Phelipe Wilson Fonseca Holanda afirmou que, no dia dos fatos, ELIAS tentou ultrapassar a fila; que Gerson colocou o braço na frente do acusado; que não se recorda se FABRÍCIO aplicou um "mata leão" na vítima; que uma camionete Hilux quase atingiu o ofendido; que Gerson foi agredido no interior do bar com socos e chutes; que não havia como Gerson se defender; que não conhece os acusados.

A testemunha Rodrigo Ribeiro, em sede policial, declarou que "(...)informo que trabalho como frentista no Auto Posto Rio Grande, situado na Avenida Navarro de Andrade, que fica próximo ao bar pub 017, que na noite em que ocorreu os fatos no referido bar estava trabalhando o período noturno, porem não presenciei nenhum fato (...)"

A testemunha Jocimar Dias São Marcos, em sede policial, declarou que "(...) na data dos fatos trabalhava como segurança no bar "pub 017", localizado na Avenida Navarro de Andrade , quando do termino do show havia se formado uma fila para as pessoas saírem, vi quando TALLIS agarrou um moço pelo pescoço, provavelmente por causa de discussão de fila, de imediato retirei o moço para fora e pedi para ir embora, em seguida TALLIS pulou a grade e saiu atrás do moço, sendo que o alcançou do outro lado da avenida, próximo do posto, onde começou a briga, em seguida os amigos de

TALLIS, FABRICIO e ELIAS chegaram e passaram também a agredir o rapaz, a mulher de FABRICIO chegou a deitar-se em cima do rapaz para impedir a agressão, logo acionaram a policia militar que compareceu no local. Vi quando TALLIS saiu do local e amigos do rapaz o levantaram e levaram para a delegacia a fim de registrar a agressão (...)"

A testemunha Josiane Malagutti, em sede policial, declarou que "(...) informo que sou proprietária da boate pub 017, na data dos fatos encontrava-se no caixa do estabelecimento, quando iniciou-se um tumulto, com um grupo de jovens que estavam na fila para efetuar os pagamentos dos seus consumos. presenciei FABRICIO, THALLIS e ELIAS batendo em outros dois jovens, houve bastante pancadaria, de imediato os seguranças do local retiraram do estabelecimento os envolvidos na briga, sendo que ainda na rua, ouvi FABRICIO ameaçando o rapaz de morte. Como não sai de dentro do bar não sei dizer o que ocorreu fora do mesmo(...)"

O acusado ELIAS PAULO ZURI NETO, perante a autoridade policial, declarou que "(...) na ocasião dos fatos o declarante estava no PUB 17, quando, na fila para pagar a conta ocorreu uma confusão com uma das pessoas que estava também naquela fila. Esclarece que seu lugar na fila era atrás daquele rapaz com que teve a confusão. Esclarece que aquele rapaz entendeu errada a atitude do declarante, pois o mesmo foi até a frente da fila para conversar com os donos daquele "barzinho" e não no intuito de cortar a fila. Ocorre que nem chegou a se aproximar do caixa, pois antes que chegasse até o começo da fila, um rapaz, que não sabe o nome começou a falar que o declarante estava cortando fila e xingando-o "ratiando" com o declarante, inicialmente o declarante nem "deu moral", no entanto, posteriormente esse rapaz começou a esbarrar no declarante, procurando confusão, e neste momento iniciou a confusão entre o declarante e aquele rapaz. Aduz que inicialmente não desferiu nenhum soco contra aquele rapaz, tão somente o imobilizou. Após isso um amigo daquele rapaz interveio na confusão e alguns amigos do declarante também. Sabe que esta briga foi para no meio da Av. Navarro de Andrade, sendo que após isso a briga foi apartada. Esclarece que nesta briga houve agressão mútua entre o declarante e aquele rapaz, e desta confusão os amigos dos dois lados intervieram na briga. Sabe que seus amigos TALLIS e FABRICIO entraram na confusão inicialmente para apartar a briga. Não se recorda se alguma camionete se aproximou de confusão quando esta estava ocorrendo no meio da Avenida. Não se recorda se um dos rapazes que participava da confusão acabou por desmaiar após a agressão. Aduz que antes da confusão havia ingerido sim bebida alcoólica e acredita que todos ali envolvidos também o haviam feito. Esclarece que somente lembra do começo da briga, não se recordando ao certo o que tenha acontecido posteriormente. Aduz que no momento em que se iniciou a confusão a fila para pagar as contas estava grande. Acredita que esta confusão tenha se iniciado, pois aquele outro rapaz não tenha entendido a real intenção do declarante ao passar por sua frente. Esclarece que tanto o declarante como aquele rapaz iniciaram a confusão e após o seu início esta se generalizou entre os amigos. Não se recorda de mais ninguém que tenha participado desta confusão. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Está arrependido pelo que aconteceu e esclarece que ambos tiveram responsabilidade pelo início da confusão, pois aquele rapaz que não sabe o nome foi arrogante com o declarante no momento da fila e o mesmo estava bem alterado (...)"

O acusado FABRÍCIO PILONI BERTOLO, perante a autoridade policial, declarou que "(...)na ocasião dos fatos o declarante estava no Bar Pub 17 junto com sua namorada. Esclarece que conhece a pessoa de ELIAS PAULO ZURI NETO e TALLIS ROGERS desta cidade e os mesmos estavam sim no mesmo bar que o declarante, no entanto, na ocasião o declarante não estava na companhia deles. Aduz que quando o declarante estava na fila do caixa para pagar sua conta junto com sua namorada haviam dois rapazes atrás do declarante e atrás desses rapazes estava ELIAS PAULO. Em determinado momento estes dois rapazes e ELIAS começaram a discutir, pois, pelo que percebeu ELIAS estava cortando a fila de pagar, momento em que falou para um dos rapazes para parar de discutir, pois ele não estava cortando fila dele, mas sim de outros pessoas. Após isso o declarante se virou, momento em que viu que sua namorada caiu ao chão e os rapazes começaram a brigar ELIAS, diante disso o declarante pegou sua namorada e a levou para fora daquele bar. Neste instante o

declarante deixou sua namorada na frente do bar e foi buscar sua camionete Hillux de branca. Quando o declarante chegou com sua camionete de frente ao bar viu que havia um rapaz deitado no meio da avenida enquanto duas pessoas o agrediam enquanto alguns amigos daquele rapaz que apanhava tentavam o tirar daquelas agressões. Diante disso o declarante estava andando em direção aquelas pessoas quando deu luz alta e buzinou no intuito de separar aquela briga. Quando o declarante buzinou, os agressores realmente pararam de agredir aquele rapaz, momento em que um dos amigos daquele rapaz agredido pegou seu amigo e o levou até o posto de gasolina que fica de frente ao referido bar. Após isso o declarante retornou a avenida, passou de frente o posto de gasolina e estacionou seu veículo de frente a papelaria Kumayama, desceu da camionete, pagou a conta, pegou sua namorada e foi embora. Aduz que em nenhum momento agrediu qualquer pessoa dentro ou fora daquele bar, tão somente puxou o rapaz que havia caído encima de sua namorada quando estava na fila para pagar a conta. Esclarece que em momento algum participou da referida confusão. No momento em que estava dentro de sua camionete viu quando ELIAS agredia o rapaz que estava no chão junto com outro rapaz, no entanto não viu quem era esse outro rapaz. Aduz que identificou ELIAS, pois ele estava com uma camiseta vermelha, enquanto o outro rapaz que agredia vestia uma camiseta branca. Aduz que em nenhum momento tentou atropelá-los com sua camionete, tão somente buzinou e deu luz alta no intuito de fazer com que a confusão se encerrasse. O declarante ficou naquele local até a chegada da Polícia. Nega qualquer envolvimento naquela confusão (...)"

Em seu interrogatório judicial, o acusado FABRÍCIO PILONI BERTOLO declarou que a acusação não é verdadeira; que, no dia dos fatos, estava na fila do bar com sua esposa; que, quando começou a agressão verbal, falou para a vítima parar; que, no momento em que se virou para o caixa, sua esposa caiu no chão, vindo a torcer o pé; que tinha uma pessoa sobre ela; que levou sua esposa até a frente do estabelecimento; que pegou o carro para levá-la embora; que, momento em que estava contornado, viu sua esposa deitada em cima de uma das vítimas e algumas pessoas brigando; que, para parar a briga, buzinou e "deu luz alta"; que duas pessoas correram; que parou no pátio do posto; que, no momento dos fatos, estava em uma "roda de pessoas" com sua esposa; que encontrou TALLIS e ELIAS no local; que proferiu apenas xingamentos; que viu ELIAS "agarrado" em um rapaz; que tem uma camionete Hilux, cor branca; que a briga ocorreu na avenida; que, durante a briga do lado de fora, não viu TALLIS, apenas ELIAS, sua esposa e um outro indivíduo; que TALLIS ficou para trás; que não pensou em trazer sua esposa para depor como testemunha.

O acusado TALLIS ROGERS SILVA ROVERI, perante a autoridade policial, declarou que "(...) na ocasião dos fatos o declarante estava junto com sua namorada no PUB 17 nesta cidade. Sabe que ELIAS PAULO ZURI e FABRÍCIO PILONI BERTOLO também estavam naquele barzinho e estavam em três mesas juntos com o declarante. Aduz que em determinado momento viu que ELIAS estava na fila para pagar a conta e esta fila estava muito grande, viu que ELIAS estava conversando com uma menina na fila, no entanto o declarante não conhece esta menina, quando então ELIAS começou a bater boca com outros rapazes que também estavam na fila, então após isso começou a briga entre eles, diante disso, o declarante se aproximou da confusão para tirar ELIAS da briga, então conseguiu puxá-lo para seu lado, no entanto, após retirar ELIAS da briga, ELIAS se ausentou de seu lado e foi para fora daquele estabelecimento, onde novamente brigou com aqueles rapazes. Aduz que não conhece as pessoas que brigaram com ELIAS. Esclarece que em nenhum momento agrediu qualquer pessoa naquele estabelecimento, tão somente tirou ELIAS da confusão quando ainda estavam dentro daquele barzinho. Quanto a confusão ocorrida fora do barzinho o declarante esclarece que não participou dela e também nada viu do que aconteceu naquele local. Não sabe se havia mais alguém agredindo aqueles rapazes junto com ELIAS pois não viu a confusão que ocorreu do lado de fora daquele estabelecimento. Esclarece que dentro do PUB 17, ELIAS estava brigando sozinho com aqueles rapazes. Não sabe o que motivou este desentendimento. Não sabe o endereço de ELIAS, mas sabe que ele está morando na cidade de Registro - SP, e seu telefone (17) 9.9623-1969 (...)"

Em seu interrogatório judicial, o acusado TALLIS ROGERS SILVA ROVERI declarou que acusação não é verdadeira; que não agrediu alguém; que estava no PUB 017 com sua

namorada; que FABRÍCIO e ELIAS estavam no mesmo ambiente; que ouviu a discussão; que ELIAS estava na fila para pagar; que viu ELIAS segurar a vítima pelo pescoço; que puxou ELIAS; que, nesse momento, FABRÍCIO estava na fila; que nunca viu as vítimas; que, no interior do estabelecimento, ELIAS brigou sozinho; que não viu algo no lado externo do bar; que sua namorada não deixou sair do bar.

Pois bem.

Como cediço, a palavra da vítima adquire extrema relevância e, mesmo quando isolada, pode embasar a procedência da pretensão inicial, desde que firmes e coerentes com as demais provas colhidas nos autos.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci que "(...) as declarações do ofendido constituem meio de prova, tanto quanto o é o interrogatório do réu, quanto este resolve falar ao juiz.", de sorte a "(...) poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução." (Código de Processo Penal Comentado, 11ª edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2012, p. 465).

Com efeito, em juízo, a vítima Gerson Hilário Pereira Neto narrou com riqueza de detalhes toda a dinâmica que envolveu as agressões e foi categórica ao asseverar que, no dia dos fatos, TALLIS e FABRÍCIO chutaram sua cabeça e suas costas, causando-lhes as lesões discriminadas no laudo pericial de fls. 99/100.

Nesse ponto, faz-se necessário destacar ainda que Gerson foi taxativo ao mencionar que chegou a perder a consciência, bem como que FABRÍCIO tentou atropelá-lo com uma camionete Hilux.

Para além da palavra do ofendido Gerson Hilário Pereira Neto, depreende-se que a hipótese acusatória também foi confirmada pelo depoimento da testemunha Guilherme Wellington Chaves de Oliveira, porquanto, em Juízo, esta ratificou a versão apresentada pela vítima e esclareceu que as agressões começaram após ELIAS ter sido questionado por Gerson. Irresignado com a postura do ofendido, como resposta, ELIAS aplicou-lhe um "mata leão", causando a série de eventos descritos na peça inaugural.

Por fim, Guilherme Wellington Chaves de Oliveira declarou ainda que, em determinado momento, recebeu um soco de FABRÍCIO, bem como que TALLIS e FABRÍCIO agrediram Gerson.

Apesar de simplório, o depoimento da testemunha Phelipe Wilson Fonseca Holanda não destoou da narrativa estabelecida pelos demais declarantes. Em juízo, Phelipe pontuou que Gerson não teve como se defender.

Não bastasse o acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório, verifica-se que, em solo policial, os declarantes Jocimar Dias São Marcos e Josiane Malagutti também confirmaram que TALLIS e FABRÍCIO agrediram a vítima Gerson Hilário Pereira Neto.

De outro lado, os acusados TALLIS e FABRÍCIO apresentaram versões defensivas que não merecem credibilidade.

O acusado TALLIS narrou que não se envolveu na briga e que sequer saiu do interior do estabelecimento 017 naquele dia.

Por seu turno, FABRÍCIO tentou se eximir da responsabilidade alegando que apenas tentou ajudar sua esposa. Dessa maneira, sustentou que não agrediu a vítima, tampouco tentou atingi-la com sua camionete Hilux, eis que apenas buzinou e assinalou com luz alta com a finalidade de dispersar o tumulto.

A despeito da versão exculpatória acima delineada, a esposa do acusado não compareceu para atestar a hipótese e não há qualquer relato no sentido de que FABRÍCIO teria tentado interromper as agressões com o seu veículo.

Portanto, o conjunto probatório mostra-se harmônico e suficiente a demonstrar que TALLIS ROGERS SILVA ROVERI e FABRÍCIO PILONI BERTOLO praticaram o crime descrito no artigo 129, caput, do Código Penal, sendo de rigor a condenação.

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 68, do Código Penal.

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

1. TALLIS ROGERS SILVA ROVERI

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, anoto que:

a) A culpabilidade foi acentuada. Com efeito, a vítima relatou que o acusado desferiu chutes contra a sua cabeça, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de fls. 99/100.

Assim sendo, considerando que a cabeça é região extremamente sensível do corpo humano e que os golpes nessa área podem ter consequências lesivas imprevisíveis, é de rigor a exasperação da pena-base nesse ponto.

b) O réu não ostenta antecedentes criminais;

c) A conduta social do réu denota ser negativa, mas não a tal ponto que demande reprovação criminal maior;

d) A personalidade não pode ser avaliada;

e) A vítima não contribuiu para a ocorrência do delito;

f) As circunstâncias do crime também merecem exasperação. Na espécie, a vítima foi agredida em dois momentos distintos, tanto no interior do estabelecimento 017 quanto na parte externa.

Nesse contexto, nota-se o ofendido tentou fugir dos agressores, contudo, sem qualquer expectativa de êxito, visto que o acusado deliberadamente foi em seu encalço e desferiu uma "voadora", derrubando-o no chão.

Diante disso, depreende-se que, se o denunciado não tivesse derrubado o ofendido, o desfecho poderia ter sido outro.

Ademais, cabe ressaltar ainda que toda a dinâmica delitiva ocorreu em um cenário em que o réu sequer conhecia a vítima, ou seja, o acusado atuou com tamanha intensidade sem que houvesse qualquer tipo de rusga anterior entre os envolvidos.

g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Como se pode verificar dos dados caracterizadores das circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do CP, visando um valor suficiente para a reprovação do delito fixo a pena-base em 5 meses de detenção.

Em segunda fase, verifica-se a agravante do motivo fútil (art. 61, inciso II, alínea "a"), porquanto o acusado agrediu o ofendido em razão deste ter interpelado Elias por ter burlado uma fila.

Assim, fixo a pena intermediária em 5 meses e 25 dias de detenção.

Na terceira fase, estão ausentes causas de diminuição e aumento de pena, de modo que se mantém a sanção no patamar acima fixado.

Assim, fixa-se a reprimenda em 5 meses e 25 dias de detenção.

2. FABRÍCIO PILONI BERTOLO

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, anoto que:

a) A culpabilidade foi acentuada. Com efeito, a vítima relatou que o acusado desferiu chutes contra a sua cabeça, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de fls. 99/100.

Assim sendo, considerando que a cabeça é região extremamente sensível do corpo humano e que os golpes nessa área podem ter consequências lesivas imprevisíveis, é de rigor a exasperação da pena-base nesse ponto.

b) O réu não ostenta antecedentes criminais;

c) A conduta social do réu denota ser negativa, mas não a tal ponto que demande reprovação criminal maior;

d) A personalidade não pode ser avaliada;

e) A vítima não contribuiu para a ocorrência do delito;

f) As circunstâncias do crime também merecem exasperação. Na espécie, a vítima foi agredida em dois momentos distintos, tanto no interior do estabelecimento 017 quanto na parte externa.

Nesse contexto, nota-se o ofendido tentou fugir dos agressores, contudo, foi perseguido e derrubado no chão, onde recebeu uma série de chutes.

Para além disso, há relatos no sentido de que o acusado desferiu um soco na testemunha Guilherme Wellington Chaves de Oliveira. Como se não bastasse, também há prova robusta de que o réu tentou acertar a vítima Gerson com sua camionete Hilux.

g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Como se pode verificar dos dados caracterizadores das circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do CP, visando um valor suficiente para a reprovação do delito fixo a pena-base em 6 meses de detenção.

Em segunda fase verifica-se a agravante do motivo fútil (art. 61, inciso II, alínea "a"), porquanto o acusado agrediu o ofendido em razão deste ter interpelado Elias por ter burlado uma fila.

Assim, fixo a pena intermediária em 7 meses de detenção.

Na terceira fase, estão ausentes causas de diminuição e aumento de pena, de modo que se mantém a sanção no patamar acima fixado.

Assim, fixa-se a reprimenda em 7 meses de detenção.

Regime inicial de cumprimento da pena

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo o regime SEMIABERTO para ambos acusados, único adequado à consecução das finalidades da sanção penal, consideradas as duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Não há que se falar em substituição da pena em restritiva de direitos em razão do crime ter sido cometido com violência (art. 44, inciso I, do CP). De igual modo, inviável o sursis, notadamente em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 77, I, do CP).

Além do mais, as medidas não são socialmente recomendáveis, pois não são capazes de propiciar o escopo da punição.

Detração

Não há, no caso, tempo de prisão para ser descontado a título de detração (artigo 42 do Código Penal), visto que o réu respondeu ao processo em liberdade.

Fixação de indenização em valor mínimo (art. 387, IV, do CPP)

Ante a ausência de pedido na denúncia, deixo de fixar valor mínimo indenizatório.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para:

(i) CONDENAR o réu TALLIS ROGERS SILVA ROVERI como incurso no artigo 129, caput, do Código Penal, às penas de 5 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial SEMIABERTO.

(ii) CONDENAR o réu FABRÍCIO PILONI BERTOLO como incurso no artigo 129, caput, do Código Penal, às penas de 7 meses de detenção, em regime inicial SEMIABERTO.

Ausentes causas para a prisão processual, tendo o réu respondido solto, sem percalços ao processo, faculta-lhe o recurso em liberdade - salvo se preso por outro motivo.

Após o trânsito em julgado:

a) expeça-se guia de recolhimento definitiva;

b) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IRGD);

c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);

d) intime-se o(s) condenado(s) para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput);

Cumpra-se, no que for pertinente, as disposições contidas no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Custas na forma da lei

Santa Fe do Sul, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA